

1500921-28.2019.8.26.0127

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... 0007684-76.2006.8.26.0127, tráfico de drogas trânsito em julgado em 30/06/2009, pena extinta pelo cumprimento em 23/08/2010 ), razão pela qual fixo a pena acima do mínimo legal em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão relativo ao crime de lesão corporal de natureza grave e à pena de 2 (dois) meses de detenção para o delitos de ameaça.

Na segunda fase: não há atenuante e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500921-28.2019.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500921-28.2019.8.26.0127

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO CLEITON DA SILVA NERY

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

MARCELO CLEITON DA SILVA NERY foi denunciado como incurso no art. 129, § 9º e art. 147, "caput", ambos do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41), na forma do art. 69 do Código Penal, porque, segundo consta da inicial, no dia 11 de novembro de 2018, na via pública, localizada na Estrada do Copiuva - Jardim São Daniel, Carapicuíba, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Analia Raquel Rodrigues Nery, causando-lhe lesões corporais de natureza grave. Consta, ainda que, no dia 16 de abril de 2019, na Estrada do Copiuva, Carapicuíba, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ameaçou sua ex-companheira Analia Raquel Rodrigues Nery de causar-lhe mal injusto e grave, bem como, nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas, praticou vias de fato contra sua ex-companheira Analia Raquel Rodrigues Nery.

A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2021(fl.74), sobrevindo citação(fl.86) e resposta escrita (fl.91).

Nesta data, procedeu-se a oitiva da vítima e decretou-se a revelia do réu.Em debates, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório. A defesa pugnou pela absolvição por falta de provas e fez pedidos subsidiários. É o relatório

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva decorre do laudo pericial de lesão corporal (fls.50/51).

A autoria e respectiva culpabilidade, atribuídas ao réu, estão igualmente comprovadas pelas provas coligidas. O réu é revelado, mas na esfera policial, admitiu que agrediu a vítima durante uma discussão.

A versão é confirmada pela prova técnica (lesões corporais de natureza grave), bem como pelo relato da vítima de que foi agredida pela primeira vez, ocasião em que caiu no chão e machucou o cotovelo e optou pela separação, em outra ocasião foi segurada pelo pescoço e ameaçada.

Deste modo, no caso vertente, a procedência do pedido condenatório é medida que se impõe, eis que incontestada a prática da lesão corporal leve, bem como a ameaça.

Quanto à contravenção penal, considerando que ocorreu no mesmo contexto fático da ameaça, de rigor a aplicação do princípio da consunção, razão pela qual a parcial procedência é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase: atento aos ditames do artigo 59, "caput", do Código Penal, o acusado ostenta maus antecedentes conforme fls.80/81(processo nº. 0007684-76.2006.8.26.0127, tráfico de drogas trânsito em julgado em 30/06/2009, pena extinta pelo cumprimento em 23/08/2010), razão pela qual fixo a pena acima do mínimo legal em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão relativo ao crime de lesão corporal de natureza grave e à pena de 2 (dois) meses de detenção para o delito de ameaça.

Na segunda fase: não há atenuante e agravantes.

Na terceira fase: presente a causa de aumento prevista §10 do art. 129 do CP, razão pela qual aumento a pena em 1/3, passando a pena de lesão corporal de natureza grave ser de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses de reclusão.

Apesar de os crimes terem sido levados a efeito por meio de mais de uma conduta, deixo de proceder à somatória das penas em razão do disposto na parte final do art. 69 do CP, pois de naturezas distintas.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Considerando as circunstâncias do art. 59, caput, do Código Penal e nos termos do artigo 33, parágrafo segundo e terceiro do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda.

Diante da expressa previsão do artigo 17 da Lei 11.340/06 e da Súmula 588-STJ, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito prevista no artigo 44 do Código Penal. Ademais, não é possível a aplicação do benefício legal, nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como aos reincidentes.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e CONDENO O RÉU MARCELO CLEITON DA SILVA NERY, filho de Maria Cristina Da Silva Nery e Manoel De Jesus Da Silva Nery, RG nº. 47.655.742, como incurso no art. 129, § 2º, §9º e §10 à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses de reclusão em regime aberto, art.147, "caput", à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto.

O réu poderá responder em liberdade, sua condição atual.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento.

Custas na forma da lei, observado o artigo 12 da lei 1060/50.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.I.C

Carapicuíba, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA